

1500351-16.2020.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2062091/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 10383526 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 594/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2062091 - DEL.POL.SALTO, 594/20/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500351-16.2020.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500351-16.2020.8.26.0286

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2062091/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 10383526 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 594/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2062091 - DEL.POL.SALTO, 594/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BARROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BARROSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, no dia 5 de março de 2020, por volta de 20h10min, na rua Albânia, altura do nº 483, Jardim das Nações, nesta cidade e comarca de Salto-SP, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, 100 (cem) porções de "cocaína", com peso bruto de 192g (cento e noventa e dois gramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 126/127) e apresentou defesa prévia (fls. 103/107). A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2020 (fls. 109/110) e o réu foi citado (fls. 145/146).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum, 01 testemunha arrolada pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 186/188).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado, entendendo não ser possível a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, requereu a imposição de regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 196/203). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Ainda em caráter subsidiário, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, imposição de regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, com substituição por restritivas de direitos. Ao final, requereu o direito de recorrer em liberdade (fls. 210/213).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/03), autos de exibição, apreensão e constatação preliminar de substância entorpecente de (fls. 040/5), e laudo de exame químico toxicológico (fls. 99/100), além dos elementos informativos e da prova oral, colhida em ambas as fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

O réu, em sede policial, confessou o tráfico, dizendo que as drogas eram suas e iria vendê-las para sustentar o vício (fls. 07). Em juízo, tornou a confessar.

Disse que dispensou 10 pinos de cocaína quando os guardas chegaram. Afirmou que esses pinos eram para seu uso. Alegou que não viu quando os guardas encontraram a droga na árvore, apenas viu a droga sendo achada no container. Assumiu a propriedade da droga encontrada no container, e disse que a estava vendendo.

Afirmou que não trabalhava e, como também era usuário, realizava a venda para poder se manter e sustentar seu vício. Disse que agora parou, mora com seu tio e está trabalhando no depósito de gás, não possui mais nenhuma outra passagem. Por fim, negou mais uma vez que a droga encontrada na árvore fosse sua (fls. 188).

Antonio Alessandro Frois, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento no local, acessaram a rua Albânia, onde tem muito tráfico e avistaram o réu segurando na mão esquerda, uma sacola plástica. Disse que o réu dispensou a droga ao vê-los e saiu caminhando. Contou que, assim que se iniciou a abordagem, o réu ainda soltou vários pinos plásticos ao chão, que totalizaram 10 pinos com cocaína, todos transparentes; na sacola que ele deixou no tronco, havia mais 40 pinos de cocaína. Disse que o réu admitiu, prontamente, a propriedade das drogas, dizendo que seriam para a venda, e indicou que um pouco mais para cima, embaixo de um container, havia uma sacola com mais 50 pinos plásticos, idênticos aos anteriores, contendo cocaína. Afirmou que não havia abordado o réu anteriormente e não se recordava de haver denúncias contra ele, mas acrescentou que ele tinha sido visto no local antes dos fatos, e continuou a ser visto depois (fls. 187).

Robson Silveira Barbosa, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda (fls. 187).

Wellington Feitosa de Melo, testemunha de defesa, disse que conhece o réu desde pequeno, pois Luiz Henrique foi criado junto com sua família. Afirmou desconhecer qualquer fato desabonador a seu respeito, ele trabalha num depósito de gás e nunca soube de seu envolvimento com drogas (fls. 187).

Encerrada a instrução, restou comprovada a ocorrência do crime como descrito na denúncia.

O réu é confesso sobre a traficância, tendo inclusive confirmado que estava desempregado e se dedicava à venda do entorpecente para se manter. Assim, a única divergência existente diz respeito à droga encontrada na árvore, consistente em 50 pinos de cocaína.

Nesse trilhar, os depoimentos dos mencionados agente policiais foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado, mormente porque este último confessou a venda de cocaína para se manter. Portanto, os depoimentos dos agentes públicos foram plenamente corroborados por toda a prova carreada nos autos, não havendo razões para se imaginar que as 50 porções de cocaína encontradas junto à árvore tivessem a propriedade falsamente atribuída ao acusado. Aliás, conforme se depreende dos depoimentos dos guardas municipais, foi o fato de terem visto o acusado, ao vê-los, dispensar a sacola atrás da árvore que os motivou a realizarem a abordagem.

Em arremate, cumpre destacar que a testemunha Wellington não acompanhou os fatos e

nem a abordagem, não tendo trazido qualquer elemento que alterasse a dinâmica da ocorrência.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do tráfico, na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546)

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 5 de março de 2020, por volta de 20h10min, na rua Albânia, altura do nº 483, Jardim das Nações, nesta cidade e comarca de Salto-SP, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, 100 (cem) porções de "cocaína", com peso bruto de 192g (cento e noventa e dois gramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma incontestada a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, em que pese o respeito pela posição ministerial, a natureza da droga apreendida não se destaca daquelas que são usualmente apreendidas em feitos análogos da comarca. Diferentemente do que ocorre no tocante à natureza, a quantidade de droga, consistente em 100 porções de cocaína, com peso bruto de 192 (cento e noventa e dois gramas), mostra-se capaz de elevar a pena do acusado nesta fase.

Assim, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Incidem as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal, porque o réu é confesso e era menor de 21 anos de idade à época do crime cometido. Deste modo, reduzo a pena do acusado ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em respeito à Súmula 231, do Colendo do Superior Tribunal de Justiça.

Não há agravantes e, em que pese o grande respeito pela posição ministerial, entendo não ter ficado demonstrada nos autos a dedicação do réu à atividade criminosa, porquanto não possui maus antecedentes e, malgrado tenha sido solto por ordem emanada dos autos de Habeas Corpus de nº 2044288-04.2020.8.26.0000 há mais de anos e meio, não voltou a se envolver em crimes desta ou de outra natureza.

Ademais, o réu é confesso, em que pese a divergência no tocante à quantidade de porções e foi colaborativo desde o início, indicando aos guardas o local em que havia mais drogas além das encontradas com ele, e tornou a confessar o crime na Delegacia e em Juízo, situação que foge, em muito, daquilo que se observa nas pessoas que realizam o tráfico com habitualidade. Além disso, mesmo estando em liberdade, não se furtou de comparecer aos atos do processo para que foi intimado,

permitindo que a instrução processual transcorresse de forma ordenada. Portanto, malgrado não haja comprovação documental de sua alegação de que esteja trabalhando atualmente, todos os elementos acima indicados lhe são favoráveis, de modo que, excepcionalmente, nesse caso específico, mostra-se recomendável que lhe seja dado o benefício da dúvida.

Portanto, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em fração máxima, qual seja, dois terços, resultando, assim, na pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras. Fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em Lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu LUIZ HENRIQUE DA SILVA BARROSO, qualificado nos autos, RG 57.263.850, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, os elementos mencionados para a concessão da benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 30., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 20., do mesmo artigo).

Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Defiro ao acusado que aguarde o julgamento definitivo do feito para iniciar o cumprimento da pena.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidões de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06). Outrossim, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA